

Lima, [DÍA] de octubre de 2026

CARTA N.º [__]-2026-SERVICIOS BARTEK E.I.R.L.

Señores

DIRECCIÓN DE COMPRAS ELECTRÓNICAS Y MODALIDADES EFICIENTES – DCEME

Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS

Av. República de Panamá N.º 3629, San Isidro

Presente.–

ASUNTO: RECLAMO POR FALTA DE RESPUESTA Y SOLICITUD DE ACCIÓN INMEDIATA. Ficha-producto de aceite vegetal de la marca **PALMA REAL** publicada con **Plan HACCP vencido desde el 01 de diciembre de 2025**.

REFERENCIAS:

- a) Carta N.º 23032026-03, ingresada por mesa de partes el **23 de marzo de 2026** (Exp. N.º **2026-0002646**).
 - b) Correo electrónico del **19 de agosto de 2026** dirigido a administrador.acuerdos, “HACCP desactualizado y Carta sin respuesta”.
-

De nuestra consideración:

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L., con RUC N.º **20610900551**, representante de marca acreditado ante PERÚ COMPRAS, debidamente representada por su Gerente, **FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL**, identificada con DNI N.º **10790531**, se dirige a ustedes para presentar un **RECLAMO** por la falta de atención a la denuncia que formulamos hace **más de seis meses**, sobre un hecho que involucra la **inocuidad de un alimento de consumo humano** que se vende al Estado a través de los Catálogos Electrónicos.

1. LOS HECHOS

1.1. En el Catálogo Electrónico se encuentra publicada la ficha-producto de **ACEITE VEGETAL DE SOYA, marca PALMA REAL**, del Acuerdo Marco **EXT-CE-2024-18**, Catálogo Electrónico de **Cereales, Aceites, Azúcares y Menestras**, categoría **ACEITE VEGETAL**, producida por **AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A.** (código de identificación único **100001000021**, según la ficha técnica publicada).

1.2. La propia ficha técnica exige, en su numeral **6.2 – Documentos de habilitación**, lo siguiente:

*“Para productos nacionales: **Resolución Directoral vigente** que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según Resolución Ministerial N.º 449-2006-MINSA.”*

1.3. Sin embargo, el documento que figura en la ficha publicada es el **Expediente N.º 88358-2023-CH**, que corresponde a la **Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA**, del

01 de diciembre de 2023. En la misma ficha se declara como vigencia el **01/12/2025** (ver Anexo 1).

1.4. La propia resolución de DIGESA lo confirma. Su **Artículo 2** establece que la validación del Plan HACCP tiene una vigencia de **dos (2) años contados desde su emisión** (ver Anexo 2). Es decir, **venció el 01 de diciembre de 2025**. A la fecha, la ficha lleva **más de diez (10) meses** publicada con un documento sanitario de habilitación **vencido**.

1.5. Informamos este hecho a su Dirección el **23 de marzo de 2026**, mediante carta ingresada por mesa de partes (Exp. N.º 2026-0002646), y lo reiteramos por correo el **19 de agosto de 2026. Hasta hoy no hemos recibido ninguna respuesta**, y la ficha sigue publicada en las mismas condiciones.

2. LAS NORMAS QUE SE ESTÁN INCUMPLIENDO

2.1. En alimentos, el HACCP no es un trámite: es la garantía de inocuidad. El Plan HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) es el sistema que asegura que la línea de producción **identifica y controla los peligros físicos, químicos y biológicos** que pueden contaminar un alimento. Su validación la otorga **DIGESA**, luego de inspeccionar la planta, y **vence a los dos (2) años** justamente para obligar al productor a **demostrar periódicamente** que sigue cumpliendo. Por eso:

- La normativa sanitaria establece que un establecimiento con HACCP validado **se considera habilitado sanitariamente solo para esa línea de producción**, tal como lo recoge la propia Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA (Anexo 2).
- La ficha técnica del catálogo lo exige como **requisito de habilitación** (numeral 6.2), al mismo nivel que el Registro Sanitario.
- Un HACCP vencido significa que **no hay constancia vigente de que la autoridad sanitaria haya verificado** las condiciones de producción de ese aceite.

Este aceite puede estar llegando a **comedores, hospitales, centros educativos, programas sociales y otras entidades públicas**, es decir, a **poblaciones vulnerables**, sin que el documento que sustenta su inocuidad esté vigente en el catálogo. En alimentos, **no se puede esperar a que ocurra un problema de salud** para actuar.

2.2. Se incumplen normas expresas, y PERÚ COMPRAS debe hacerlas cumplir. Mantener publicada esta ficha-producto con el Plan HACCP vencido contraviene:

- **La Ficha Técnica / Especificación del bien (numeral 6.2)**, que exige como documento de habilitación una **Resolución Directoral vigente** de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP.
- **El Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N.º 007-98-SA (artículo 58-A, incorporado por el D.S. N.º 004-2014-SA)**, que fija en **dos (2) años** la vigencia del certificado de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP.
- **La Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas, aprobada por Resolución Ministerial N.º 449-2006/MINSA (artículo 33)**, que establece la misma vigencia máxima de dos (2) años.

- **La Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS**, “Lineamientos para la acreditación como representante de marca y su gestión en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, aprobada por **Resolución Jefatural N.º 000085-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA**, que en su **numeral 8.6** impone al representante de marca acreditado, entre otras, las siguientes obligaciones:
 - **Literal a):** “Observar los principios, así como cumplir las normas generales y especiales que regulan, la actividad comercial, los rubros de los productos (...)”. Las normas sanitarias que exigen un HACCP vigente para fabricar alimentos son precisamente esas normas especiales.
 - **Literal f):** “Mantener actualizadas las Fichas-producto incorporadas.”
- **Los principios de la contratación pública**, en particular los de **legalidad, igualdad de trato y transparencia**: las condiciones que establece el catálogo son obligatorias y deben aplicarse **sin excepciones**.

2.3. La Directiva establece qué debe hacer su Dirección, y no lo ha hecho. El numeral **8.7.1** de la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS dispone que, si la Dirección de Acuerdos Marco (cuyas funciones hoy ejerce su Dirección) **toma conocimiento** de que el representante de marca incumple alguna de las obligaciones del numeral 8.6, **otorga un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos** y, evaluados estos, **procede a suspender su acreditación** en la categoría correspondiente:

- Por incumplir el **literal a)**, la suspensión es de **treinta (30) días calendario** (numeral 8.7.3).
- Por incumplir el **literal f)**, la suspensión es de **hasta treinta (30) días calendario o hasta que supere el incumplimiento**, lo que ocurra después (numeral 8.7.4).

Su Dirección **tomó conocimiento formal** de este incumplimiento el **23 de marzo de 2026**, con nuestra carta ingresada por mesa de partes. Han pasado **más de seis meses** sin que, hasta donde sabemos, se haya iniciado este procedimiento. Además, el **numeral VI** de la misma Directiva señala que **son responsables de su cumplimiento los servidores civiles de la Dirección de Acuerdos Marco**, hoy su Dirección, y no solo los representantes de marca.

2.4. Aun si el HACCP hubiera sido renovado, la ficha debe actualizarse. Si el productor obtuvo una nueva Resolución Directoral de DIGESA, el incumplimiento persiste mientras la ficha publicada siga mostrando un documento vencido. La ficha técnica es el documento que revisan las entidades y los proveedores para comprar, y **debe reflejar la documentación vigente**. Su Dirección conoce bien este procedimiento y tiene la facultad expresa para aplicarlo: el **numeral 7.10** de la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS le permite **solicitar al representante de marca la presentación de determinada información y/o documentación** durante la vigencia del catálogo. Nuestra propia empresa recibió en su oportunidad un requerimiento de su Dirección para **actualizar el certificado de Registro Sanitario** de una de las marcas que representamos, y cumplimos. Lo que corresponde es que se aplique **el mismo procedimiento** a esta ficha.

2.5. El silencio de su Dirección no tiene justificación. Nuestra carta fue presentada formalmente por mesa de partes. La falta de respuesta durante más de seis meses vulnera nuestro **derecho de petición**, reconocido en el **artículo 2, inciso 20 de la Constitución**

Política del Perú y en el TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuyo plazo para responder se encuentra ampliamente vencido.

3. LO QUE SOLICITAMOS

Por lo expuesto, **SOLICITAMOS:**

1. Que su Dirección **verifique de inmediato** la vigencia del Plan HACCP de la ficha-producto de aceite vegetal de soya marca **PALMA REAL**.
2. Que, si el representante de marca **cuenta con una nueva Resolución Directoral vigente**, se le **requiera formalmente actualizar la ficha** en un plazo perentorio, conforme al **numeral 7.10** de la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS, siguiendo el mismo procedimiento que su Dirección aplica cuando vence un documento de habilitación, como el Registro Sanitario.
3. Que se **inicie el procedimiento del numeral 8.7.1** de la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS contra el representante de marca por el incumplimiento de las obligaciones de los **literales a) y f) del numeral 8.6**, y que, si **no cuenta con un HACCP vigente**, se **suspenda la ficha-producto y su acreditación en la categoría**, conforme a los numerales 8.7.3 y 8.7.4, hasta que acredite contar con un Plan HACCP vigente.
4. Que se nos **responda por escrito**, en un plazo **no mayor de cinco (5) días hábiles**, indicando:
 - a) Qué acciones se tomaron a partir de nuestra carta del 23 de marzo de 2026.
 - b) Por qué esa carta no fue respondida.
 - c) Si durante el periodo en que el HACCP estuvo vencido **se emitieron órdenes de compra** de esta ficha-producto a entidades públicas.

4. RESERVA DE DERECHOS

De no recibir una respuesta oportuna, **nos reservamos el derecho de presentar una queja por defecto de tramitación** conforme al TUO de la Ley N.º 27444, y de poner estos hechos en conocimiento del **Órgano de Control Institucional (OCI) de PERÚ COMPRAS**, de la **Contraloría General de la República** y de la **Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA**, por tratarse de un tema de inocuidad alimentaria.

Confiamos en que su Dirección atenderá este pedido con la seriedad que exige un tema de salud pública.

Atentamente,

FAVIOLA ORIHUELA PIMENTEL

DNI N.º 10790531

Gerente

SERVICIOS BARTEK E.I.R.L. – RUC N.º 20610900551

Correo: serviciosbartek@gmail.com · Teléfono: [_____]

Domicilio: [_____]

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Ficha técnica publicada de ACEITE VEGETAL DE SOYA marca PALMA REAL (datos generales y numeral 6 – Documentos de habilitación).
- **Anexo 2:** Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA, del 01 de diciembre de 2023 (encabezado y Artículo 2 – vigencia de dos años).
- **Anexo 3:** Cargo de la Carta N.º 23032026-03 (Exp. N.º 2026-0002646) y correo del 19 de agosto de 2026.
- **Anexo 4:** Captura de la ficha-producto PALMA REAL en el portal de PERÚ COMPRAS, tomada el [__] de octubre de 2026.
- **Anexo 5:** Resolución Jefatural N.º 000085-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, que aprueba la Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS (portada y páginas con los numerales VI, 7.10, 8.6 y 8.7).

ANEXO 1 – Ficha técnica publicada (PALMA REAL)

1.1. Datos generales de la ficha: catálogo, categoría, productor y marca.





FICHA TÉCNICA	
3	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN:
3.1	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICO100001000021
3.2	CATÁLOGOALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
3.3	CATEGORÍACEITE VEGETAL
3.4	DENOMINACIÓN DEL BIENACEITE VEGETAL DE SOYA
3.5	TIPOACEITE REFINADO
3.6	DESCRIPCIÓN GENERALEs el aceite comestible y mezcla de los mismos en estado idóneo para el consumo humano. Se compone de glicéridos de ácidos grasos y son de origen vegetal. No es un aceite vegetal especificado, siendo también aceites que han sido sometidos a tratamientos de modificación (como transesterificación o hidrogenación), de fraccionamiento.
3.7	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PRODUCTORAGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S.A
3.8	DIRECCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA CON HACCP DE CORRESPONDERAV. ANGELICA GAMARRA 870- URB.EL TREBOL - LOS OLIVOS LIMA
3.9	PAÍS DE ORIGENPERÚ
3.10	UNIDAD DE DESPACHOUNIDAD
3.11	MARCAPALMA REAL
3.12	CONTENIDO NOMINALa) 1 L

1.2. Numeral 6 – Documentos de habilitación: el Plan HACCP (6.2) figura con vigencia al 01/12/2025.

6.1	Registro Sanitario vigente del bien correspondiente, expedido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, según los artículos 102 y 105 del "Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	"Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de	Aceite de soya- Aceite vegetal de soya- Aceite vegetal comestible de soya	C1701614N/NAARIT	17/07/2029
6.2	Para productos nacionales: Resolución Directoral vigente que otorga Validación Técnica Oficial al Plan HACCP, emitida por la DIGESA, según Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA. El Plan HACCP deberá aplicarse a la línea de producción del bien objeto de contratación o a una línea de producción dentro de la cual esté inmerso el bien requerido, en razón del artículo 4 de la norma sanitaria aprobada por la Resolución Ministerial N° 449-2006-MINSA y sus modificatorias.	Alimentos y Bebidas" aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA y sus modificatorias.	Refinación y envasado de aceite vegetal: aceite vegetal de Soya	88358-2023-CH	1/12/2025
7	ENVASE y/o EMBALAJE:	REFERENCIA	DATOS DEL PRODUCTOR		

ANEXO 2 – Resolución Directoral N.º 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA

2.1. Encabezado: emitida el 01 de diciembre de 2023 (Exp. N.º 88358-2023-CH).

MINISTERIO DE SALUD

Nº 7036-2023/DCEA/DIGESA/SA



Resolución Directoral

Lima, ...01... de.....diciembre..... del...2023.

2.2. Artículo 2: la vigencia es de dos (2) años desde su emisión, es decir, hasta el 01 de diciembre de 2025.



Artículo 1°.- OTORGAR la VALIDACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL PLAN HACCP, al establecimiento de la empresa **AGROINDUSTRIAS INTEGRADAS S A**, ubicado en Av. Angélica Gamarra N° 870, Urb. El Trébol, distrito de Los Olivos, provincia y departamento de Lima, que comprende la línea de: **Refinación y envasado de aceite vegetal: aceite vegetal de soya**, destinada al consumo humano.

Artículo 2°.- El plazo de vigencia de la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP que se otorga mediante la presente resolución directoral es de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la emisión del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 58-A del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-98-SA, y sus modificatorias; incorporado por el Decreto Supremo N° 004-2014-

ANEXO 5 – Directiva N.º 004-2023-PERÚ COMPRAS (R.J. N.º 000085-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA)



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

San Isidro, 14 de Julio del 2023

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 000085-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA

Firmado digitalmente por MASUMURA
TANAKA Victor Fernando FAU
20600927818 hard
Cargo: Jefe de La Central De
Compras Públicas - Peru Compras
Motivo: Visto el autor del documento
Fecha: 14.07.2023 15:17:31 -05:00

VISTO:

El Informe N° 000074-2023-PERÚ COMPRAS-DAM, de fecha 11 de julio de 2023, emitido por la Dirección de Acuerdos Marco; el Informe N° 000057-2023-PERÚ COMPRAS-OPP, de fecha 11 de julio de 2023, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe N° 000191-2023-PERÚ COMPRAS-OAJ, de fecha 13 de julio de 2023, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1018 se crea el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; y tiene como funciones, entre otras, la de realizar las Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo que se establezca en el Decreto Supremo correspondiente; realizar las Compras Corporativas Facultativas que le encarguen otras entidades del Estado; realizar las contrataciones que le encarguen otras entidades del Estado, de acuerdo al convenio correspondiente; promover y conducir los procedimientos de selección para la generación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para la contratación de bienes y servicios, así como suscribir los acuerdos correspondientes; y, promover la Subasta Inversa y el proceso de homologación, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1018, modificado por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, por Decreto Supremo N° 052-2019-EF, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;

Firmado digitalmente por LEM
CORDERO Barbara FAU 20600927818
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2023 14:56:27 -05:00

Que, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;

Firmado digitalmente por
GUERRERO BARRILEDA Milagros
Esperanza FAU 20600927818 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2023 14:01:55 -05:00

Que, conforme el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, dicha norma tiene por finalidad establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan un repercusión positiva y en las condiciones de la vida de los ciudadanos;

Firmado digitalmente por AQUIPA
MENDOZA Silvio Elías FAU
20600927818 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2023 13:46:38 -05:00

Que, en el artículo 31 del citado cuerpo normativo, se desarrolla lo relacionado a los métodos especiales de contratación, precisándose que, las Entidades contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y servicios que se incorporen en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco como producto de la formalización de Acuerdos Marco; asimismo, se señala que, el reglamento establece los procedimientos para implementar o mantener Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, las condiciones de aplicación y políticas de rotación entre proveedores, la verificación de requisitos de capacidad técnica y legal de los proveedores y demás particularidades;

Firmado digitalmente por SANTE
VILLEGAS Yonel Omar FAU
20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.07.2023 13:35:29 -05:00

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
Url: www.perucompras.gob.pe/herramientas/verificador/ Clave: WHWSW2Q

5.1. Resolución Jefatural N.º 000085-2023-PERÚ COMPRAS-JEFATURA, del 14 de julio de 2023.

	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS "LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN COMO REPRESENTANTE DE MARCA Y SU GESTIÓN EN LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO"				Revisión: Versión 1.0

- 3.12** Resolución Jefatural N° 139-2021-PERÚ COMPRAS, que aprueba la Directiva N° 006-2021-PERÚ COMPRAS, Lineamientos para la implementación y operación del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.
- 3.13** Resolución de Gerencia General N° 013-2019-PERÚ COMPRAS/GG, que aprueba la Directiva N° 002-2019-PERÚ COMPRAS, denominada Normas para la formulación, aprobación y actualización de documentos normativos en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, complementarias y conexas, de ser el caso.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las disposiciones de la presente directiva son de observancia y aplicación obligatoria por parte de la Dirección de Acuerdos Marco, el representante de marca acreditado, así como el interesado que solicite acreditarse como tal.

V. APROBACIÓN, VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN

La presente directiva es aprobada por la Jefatura de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, su vigencia es permanente y su actualización se efectúa a propuesta de la Dirección de Acuerdos Marco.

VI. RESPONSABILIDAD

Son responsables del cumplimiento de la presente directiva, las y los servidores civiles de la Dirección de Acuerdos Marco, el representante de marca acreditado, así como el interesado que solicite acreditarse como tal.

VII. DISPOSICIONES GENERALES

- 7.1** El procedimiento de acreditación, se inicia por petición del solicitante interesado en acreditarse como representante de marca ante PERÚ COMPRAS, conforme al procedimiento establecido en las disposiciones específicas de la presente directiva.
- 7.2** El representante de marca acreditado tiene las facultades y obligaciones señaladas en la presente directiva y las demás que señala la normativa e instrumentos de la materia que resulten aplicables.
- 7.3** La solicitud de acreditación del representante de marca (Anexo 1: Solicitud de Acreditación), debe especificar, el (los) Catálogos Electrónicos de Acuerdo(s) Marco y la(s) categoría(s), según corresponda, las cuales deben guardar concordancia con la(s) clase(s) NIZA de su registro de propiedad industrial.
- 7.4** PERÚ COMPRAS, determina la(s) clase(s) NIZA para las categorías que conforman un Catálogo Electrónico de Acuerdo Marco.

5.2. Numeral VI – Responsabilidad.

	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS "LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN COMO REPRESENTANTE DE MARCA Y SU GESTIÓN EN LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO"				Revisión: Versión 1.0

- 7.9** En caso se extienda la vigencia del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, el representante de marca mantiene su acreditación, debiendo realizar la actualización respectiva, de corresponder, conforme a lo establecido por la Dirección de Acuerdos Marco, en el comunicado respectivo y/u otra formalidad que se establezca.
- 7.10** PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Acuerdos Marco, puede solicitar al representante de marca acreditado, durante la implementación o vigencia del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, la presentación de determinada información y/o documentación.
- 7.11** El representante de marca acreditado ante PERÚ COMPRAS, que no tenga suspendida su acreditación, puede gestionar el registro y aprobación de sus Fichas-producto en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.
- 7.12** PERÚ COMPRAS, a través de la Dirección de Acuerdos Marco, puede convocar al representante de marca acreditado, a fin que participe en las reuniones de trabajo generadas durante la implementación y/o gestión del Catálogo Electrónico.
- 7.13** Las notificaciones al solicitante interesado en acreditarse y representante de marca acreditado, se realizan conforme a lo señalado en la presente directiva y la normativa de la materia.
- 7.14** Los documentos presentados durante el procedimiento de acreditación que se encuentren en un idioma distinto al castellano, deben estar acompañados con su traducción simple, con la indicación y suscripción de quien oficia de traductor debidamente identificado, acorde a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

VIII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

8.1 De la solicitud de acreditación

- 8.1.1** A partir de la publicación del procedimiento de acreditación, en la etapa de elaboración de documentación asociada a la convocatoria de la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, y durante su vigencia, el interesado puede solicitar su acreditación ante PERÚ COMPRAS, conforme a los canales habilitados para dicho efecto.
- 8.1.2** El solicitante interesado en acreditarse como representante de marca, debe presentar la siguiente documentación mínima necesaria, según sea su condición:
- a) Para el caso de dueño de marca:**
- (1) Anexo 1: Solicitud de Acreditación, debidamente llenada y suscrita por el representante legal.
 - (2) Anexo 2: Autorización de Uso de Datos, debidamente llenada y suscrita por el representante legal.

5.3. Numeral 7.10 – Facultad de PERÚ COMPRAS de solicitar información y/o documentación.

	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS "LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN COMO REPRESENTANTE DE MARCA Y SU GESTIÓN EN LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO"				Revisión: Versión 1.0

acciones e inacciones que deriven de su uso y las consecuencias que de ello puedan ocasionarse.

- 8.4.2** En caso el representante de marca acreditado solicite más de un usuario (multiusuario), debe indicar los nombres, apellidos y documentos de identidad de las personas que hagan uso del usuario asignado; siendo solidariamente responsable de su correcto uso, debiendo adoptar los mecanismos necesarios para dicho efecto.

8.5 Facultades del representante de marca acreditado

8.5.1 El representante de marca acreditado, tiene las siguientes facultades:

- Registrar Fichas-producto, en las categorías de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, en las que se encuentre acreditado.
- Solicitar la actualización, exclusión, inclusión y/o suspensión de sus Fichas-producto.
- Proponer la incorporación de valores de características en la estructura de las Fichas-producto, a través de la mesa de partes de PERÚ COMPRAS o del canal habilitado para dicho efecto.
- Incorporar valores dentro de la Ficha-producto, respetando los parámetros establecidos en la estructura de la Ficha-producto.
- Disentir, fundamentadamente, sobre la incorporación de valores, propuesta por otros representantes de marca acreditados, o sobre valores ya incorporados en las Fichas-producto.
- Administrar sus accesos a la Plataforma de Catálogos Electrónicos.
- Otras que señala la normativa de la materia.

8.5.2 Las comunicaciones que realice el representante de marca, para los fines señalados en el numeral 8.5.1, deben ser efectuadas únicamente a través del(los) correo(s) electrónico(s) indicado(s) en el Anexo 1 o en el Anexo 2 de la presente directiva, y/o los canales que, para dicho efecto se habiliten.

8.6 Obligaciones del representante de marca acreditado

El representante de marca acreditado, tiene las siguientes obligaciones:

- Observar los principios, así como cumplir las normas generales y especiales que regulan, la actividad comercial, los rubros de los productos, respecto de los cuales tiene interés para su incorporación en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco; y las que regulan el método especial de contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco.
- Respetar los principios y normas que regulan la propiedad industrial, derechos de autor, competencia y otras del régimen jurídico económico.
- Asumir los compromisos establecidos en el Anexo 1: Solicitud de Acreditación, debiendo adecuar su participación a partir de la Etapa de elaboración de la documentación asociada a la convocatoria, así como en

	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS "LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN COMO REPRESENTANTE DE MARCA Y SU GESTIÓN EN LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO"				Revisión: Versión 1.0

- la incorporación de Fichas-producto en la operación del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, acorde a los principios de la contratación pública y los principios del derecho público.
- d) Remitir la información solicitada por PERÚ COMPRAS, con el contenido requerido y dentro de los plazos otorgados.
 - e) Remitir a PERÚ COMPRAS material vigente (catálogos, folletos, manuales y demás) que permita y facilite la verificación de las condiciones técnicas de las Fichas-producto propuestas, debiendo estas, ser acordes con la normativa aplicable para su comercialización.
 - f) Mantener actualizadas las Fichas-producto incorporadas.
 - g) Emitir, la carta de originalidad o carta de garantía o documentación análoga, a solicitud de los proveedores, que comercializan sus marcas en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, siempre que los bienes hayan sido adquiridos a través de los canales de distribución que permitan identificar el producto por el representante de marca acreditado. El plazo máximo de emisión de la carta de originalidad o carta de garantía o documentación análoga es determinado por PERÚ COMPRAS, atendiendo a la naturaleza de cada Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.
 - h) Realizar las inspecciones y emitir el pronunciamiento correspondiente, que sean solicitados por la Entidad contratante o PERÚ COMPRAS, a fin de corroborar la originalidad de los productos contratados a través del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.
 - i) Presentar la documentación requerida por PERÚ COMPRAS, a fin de corroborar la autenticidad de los documentos e información presentada durante el procedimiento de acreditación, así como para el registro de Fichas -producto.
 - j) Brindar, a solicitud de los proveedores participantes o que forman parte del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, información respecto de las Fichas-producto, tales como, certificaciones, autorizaciones, precios de venta final al consumidor, entre otros.
 - k) Informar a PERÚ COMPRAS, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, de ocurrido el hecho, el cambio del titular de la marca y/o el cambio de representante legal.
 - l) Informar a PERÚ COMPRAS, en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, de ocurrido el hecho, respecto a cualquier situación que afecte la representación de la marca o su registro de propiedad industrial, entre otros.
 - m) Comunicar a PERÚ COMPRAS, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de ocurrido el hecho, la modificación de los datos de contacto, indicados en el Anexo 1 y/o Anexo 2.
 - n) Mantener la condición de contribuyente habido o pendiente y contar con el estado de contribuyente activo en el registro único del contribuyente – RUC administrado por la SUNAT.
 - o) Mantener vigente la documentación que acredite la titularidad de la marca, en los casos que corresponda.
 - p) Otras que señala la normativa de la materia.

5.4. Numeral 8.6 – Obligaciones del representante de marca acreditado (literales a y f).

	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS	Jefatura
Directiva N° 004-2023-PERÚ COMPRAS "LINEAMIENTOS PARA LA ACREDITACIÓN COMO REPRESENTANTE DE MARCA Y SU GESTIÓN EN LOS CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO"				Revisión: Versión 1.0

8.7 Suspensión de la acreditación

8.7.1 Si la Dirección de Acuerdos Marco, toma conocimiento de presunta contravención, por parte del representante de marca acreditado, de algún principio de la contratación pública o del derecho público, durante el proceso de implementación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco o durante la incorporación de Fichas-producto en la operación del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, otorga al representante de marca acreditado, el plazo de cinco (5) días hábiles para presentar sus descargos. El mismo procedimiento resulta aplicable en caso el representante de marca acreditado incumpla alguna de las obligaciones establecidas en el numeral 8.6 de la presente directiva.

Evalúado el descargo presentado y, de corresponder, la Dirección de Acuerdos Marco, procede a suspender la acreditación del representante de marca, respecto de la categoría del Catálogo Electrónico en la cual se encuentra acreditada la marca afectada.

8.7.2 Durante el periodo de suspensión, el representante de marca acreditado, no puede realizar, en la categoría en la cual se encuentre suspendida su acreditación, las siguientes acciones:

- a) Registrar Fichas-producto.
- b) Proponer la incorporación de valores de características en la estructura de las Fichas-producto.
- c) Incorporar valores dentro de las Fichas-producto.
- d) Solicitar la actualización, exclusión, inclusión y/o suspensión de sus Fichas-producto.
- e) Disentir sobre la incorporación de valores propuesta por otros representantes de marca acreditados, o sobre valores ya incorporados en las Fichas-producto.
- f) Otros que señala la normativa de la materia.

8.7.3 En caso, el representante de marca acreditado incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en los literales a), b), c) del numeral 8.6 de la presente directiva o contravenga algún principio de la contratación pública o del derecho público, durante el proceso de implementación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco o durante la incorporación de Fichas-producto en la operación del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco, la suspensión de su acreditación es por treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente de su notificación.

8.7.4 En caso, el representante de marca acreditado incumpla alguna de las obligaciones establecidas en los literales d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) del numeral 8.6 de la presente directiva, la suspensión de su acreditación es hasta treinta (30) días calendario o hasta que haya superado el incumplimiento, lo que ocurra después.

5.5. Numeral 8.7 – Suspensión de la acreditación (numerales 8.7.1, 8.7.3 y 8.7.4).